

규제영향분석서

자동차관리법 시행규칙

<목 차>

1. 자동차 튜닝승인 대상에 고전원전기장치 추가

소관부처 및 작성자 인적사항	소관부처	국토교통부	작성 자	이름	김영건
	담당부서 (과)	자동차정책과		직급	행정사무관
	국장	김상석		연락처	044-201-3840
	과장	윤진환		이메일	nfwya@korea.kr

자동차관리관 김 상 석 

< 규제 개요 >

기본 정보	1.규제사무명	자동차 튜닝승인 대상에 고전원전기장치 추가			
	2.규제조문	자동차관리법 시행규칙 제55조제1항제2호			
	3.위임법령	자동차관리법 제34조			
	4.유형	신설	5.입법예고	‘19.10.18~’19.11.27	
규제의 필요성	6.추진배경 및 정부개입 필요성	○ 전기자동차의 노후화에 따라 구동축전지, 구동전동기 등 성능이 향상된 고전원전기장치를 교체하려는 수요가 발생하나, 안전성이 확인되지 않은 고전원 전기장치 사용을 방지하고 전문가로부터 안전하게 작업하여 운행자동차의 안전성 확보를 위해 필요 (2019.8.8 발표된 ‘자동차 튜닝 활성화 대책’에도 포함된 내용)			
	7.규제내용	○ 자동차관리법 시행 규칙 튜닝승인 대상 항목에 ‘고전원전기장치’ 항목 추가 * 현행 : 전기자동차의 구동축전지 등 고전원 전기장치에 대한 튜닝승인에 관한 기준 부재			
	8. 피규제 집단 및 이해관계자	○ 자동차관리법에 따른 자동차소유자			
	9.도입목표 및 기대효과	○ 고전원 전기장치의 튜닝 항목 확대를 통해 국민 편의 향상 및 운행자동차의 안전성 확보			
규제의 적정성	10.비용편익분석 (단위:백만원)		비용	편익	순비용
		피규제자	44.94	0	44.94
		피규제자 이외	0	0	0
	11.영향평가 여부	기술영향평가	경쟁영향평가		중기영향평가
		해당없음	해당없음		해당없음
기타	12.일몰설정 여부	해당없음			
	13. 우선허용· 사후 규제 적용여부	해당없음			
	14.비용관리제 (단위:백만원)	적용여부	비용	편익	연간균등순비용
해당없음		0	0	0	

〈조문 대비표〉

현 행	개 정 안
제55조(튜닝의 승인대상 및 승인기준 등)	제55조(튜닝의 승인대상 및 승인기준 등)
① (생략)	① (현행과 같음)
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. 영 제8조제2항제1호·제2호(차축에 한한다)·제4호·제5호·제7호(연료장치에 한한다) 내지 제10호·제12호 내지 제14호·제20호 및 제21호의 장치	2.----- ----- 제7호 (연료장치 및 「자동차 및 자동차 부품의 성능과 기준에 관한 규칙」 제2조제52호에 따른 고전원전기 장치에 한한다) ----- ----- -----

I. 규제의 필요성 및 대안선택

1. 추진배경 및 정부개입 필요성

- 현재 자동차관리법령에서 규정하고 있는 튜닝승인 대상 및 승인기준에 운행자동차의 고전원 전기장치에 대한 규정이 없어 안전도 미확보
 - 운행 중인 전기자동차의 성능 향상을 위한 고전원 전기장치 변경시 전문기관의 튜닝 승인을 통하여 안전성을 확인, 검증 받을 수 있는 근거가 없고, 제도권 내 편입이 되지 않아 튜닝 안전성 검증 방안의 부재로 국민의 불안이 증가되고 있는 실정임
- 고전원 전기장치에 대한 규정을 개정하여 운행자동차의 안전성을 확보하고 사회적 비용 절감을 위한 제도 정비 필요

* '19.8.8. 발표된 자동차 튜닝 활성화 대책(국정현안점검조정회의시)에도 포함된 과제

2. 규제 대안 검토 및 선택

① 대안의 비교

○ 규제대안의 내용

규제대안1	대안명	고전원 전기장치에 대해 튜닝승인 대상 항목으로 규정
	내용	
규제대안2	대안명	
	내용	

○ 규제대안의 비교

구분	장점	단점
현행유지안	사용자의 자율성 확보	운행 전기자동차 안전도 확보 방안 부재
규제대안1	성능 및 안전이 확인된 부품 사용으로 운행차 안전성 확보	튜닝 절차 진행에 따른 시간과 비용 일부 소요
규제대안2		

② 이해관계자 의견수렴

이해관계자명	주요 내용	조치결과
입법예고시		

③ 대안의 선택 및 근거

- 운행 전기자동차의 성능저하를 방지하기 위하여 성능 및 안전성이 확인된 고전원 전기장치를 안전하게 튜닝 할 수 있도록 하여 운행 전기자동차의 안전성 확보

* 현행 규정은 고전원전기장치를 튜닝 대상에서 제외하고 있고, 절연안전성에 대해서만 규정하고 있음

3. 규제목표

- 자동차관리법 시행령 제8조제2항제7호 연료장치 및 전기·전자장치 중 연료장치에 한해 튜닝 승인대상으로 규정하고 있고 전기·전자장치는 튜닝 승인대상이 아닌 바, 자동차 소유자가 튜닝을 원할 경우 자동차안전기준을 직접 확인하여 이에 적합하게 변경 필요
- 최근 전기자동차의 운행이 확대되고 있고, 성능 및 안전성이 확인 되지 않은 고전원 전기장치 부품을 사용하는 경우 제품성능 저하, 화재 발생 등 소비자 피해가 발생할 우려가 있어 튜닝 승인제도를 통하여 체계적으로 관리 필요
- '19년 기준 순수 전기자동차는 약 80,000여대로 향후 급속도로 증가할 것으로 예상되며, 기존 노후된 전기자동차의 증가에 따라 고전원전기장치 변경 대상이 증가할것으로 예상되며 튜닝 승인 제도를 통해 운행자동차의 안전성 확보할 것으로 기대

II. 규제의 적정성

1. 목적·수단 간 비례적 타당성

- 초기 전기자동차에 장착된 고전원전기장치(구동축전지)의 성능이 저하되고, 소비자는 성능이 보다 향상된 축전지로의 변경을 원하며, 자동차제작사는 초기 모델의 구동축전지 교환을 추진
- 운행 전기자동차의 안전성 확보를 위해 불가피한 최소한의 규제임

2. 영향평가 필요성 등 고려사항

영향평가			시장유인적 규제설계	일몰설정 여부	우선허용· 사후규제
기술	경쟁	중기			
해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음	해당없음

○ 영향평가

- 기술규제영향평가

인적서비스를 제공하는 것으로 기술규제와 관련없음

- 경쟁영향평가

업계에 동일하게 적용되는 규정으로, 경쟁에 영향을 미치지 않음

- 중기영향평가

업계에 동일하게 적용되는 규정으로, 중소기업에 특별히 영향을 미치지 않음

○ 기타 고려사항

- 시장유인적 규제설계

시장 진입 등을 제한하는 규제가 아님

- 일몰설정 여부

존속 필요성이 있는 규제로서, 일몰설정 대상(행정규제기본법 제8조)이 아님

- 우선허용·사후규제 적용여부

분류	적용여부	적용내용/미적용사유
포괄적 개념 정의		해당없음
유연한 분류 체계		해당없음
네거티브 리스트	○	튜닝 승인을 받아야하는 장치 중에서, 안전에 중요한 일부 장치들만을 튜닝 승인 대상으로 규정하고 있으며, 자동차의 장치 중 하나인 '전기장치'대해서도 전체를 튜닝 승인대상으로 하지 않고, '전기장치'의 한 종류인 '고전원전기장치'만을 튜닝승인대상으로 규정
사후 평가관리		해당없음
규제 샌드박스		해당없음

3. 해외 및 유사입법사례

○ 해외사례

- 해외사례 등을 참고하고 마련
- 일본 : 원동기용 축전지에 대해 장착 위치 변경 및 전지의 정격전압, 종류 또는 총용량 변경의 경우 튜닝승인으로 관리(신설, 추가 포함)

○ 타법사례

해당 없음

4. 비용편익 분석

<규제대안 1 : 고전원 전기장치에 대해 튜닝승인 대상 항목으로 규정>

① 비용편익분석 : 피규제 기업·소상공인 직접비용 0

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2019	1	4.5	백만원, 현재가치
규제대안 1 : 고전원 전기장치에 대해 튜닝승인 대상 항목으로 규정				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민		44.94		44.94
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		44.94		44.94
기업순비용			연간균등순비용	

Ⅲ. 규제의 실효성

1. 규제의 순응도

○ 피규제자 준수 가능성

국민의 생명과 안전을 위해 필요한 사항으로, 현재도 대부분의 자동차 제작사가 서비스를 제공하기를 희망하고 있으므로 피규제자의 준수 가능성은 높을 것으로 예상

2. 규제의 집행가능성

○ 행정적 집행가능성

공포일 이후부터 규제집행이 가능

○ 재정적 집행가능성

규제 집행을 위한 별도의 예산 투입은 없음

IV. 추진계획 및 종합결론

1. 추진 경과

○ 자동차관리법 시행규칙 제55조제1항제2호 개정(안) 마련('19.9)

- 사용자의 사회적 비용을 절감하고 안전 운행 확보를 위해 고전원 전기장치 튜닝승인 대상으로 확대

○ 자동차 튜닝에 관한 규정 개정(안) 제출 및 개정('19.12)

- [별표2] 튜닝승인 세부기준에 고전원 전기장치 튜닝 세부기준을 마련하여 조항 추가

2. 향후 평가계획

- 자동차관리법에 따라 시행하는 튜닝승인 및 검사 결과를 조사·분석하여 제도시행 상황 모니터링

3. 종합결론

- 운행자동차 중 전기자동차의 등록 대수는 증가하고, 튜닝 수요자의 요구는 지속적으로 증가*하고 있는데 반해 고전원 전기장치에 대한 튜닝승인 기준이 명시되어 있지 않아 안전성 검증을 거치지 않은 운행자동차로 인해 국민들의 안전에 지장을 초래할 우려가 있음

* '14년 1,242대 → '16년 4,728대 → '18년 31,102대 → '19년 9월 26,194대

- 구동축전지의 성능이 저하되는 시점을 기준으로 등록된 순수 전기자동차의 등록 대수는 약 681여대 수준으로, 해당 자동차 소유자가 튜닝 절차를 진행할지는 판단을 할 수 없으나, 성능 향상을 위한 튜닝 수요는 지속 증가할 것으로 예상됨
- 따라서, 동 개정안은 고전원 전기장치를 튜닝승인 대상으로 추가하여 전기자동차 수요자들의 사회적 비용을 절감하고, 운행자동차의 안전을 확보하기 위한 필수적인 조치로 판단됨

가. 대안별 분석 비교표

분석기준년도	규제시행년도	분석대상기간 (년)	할인율(%)	단위
2019	2019	1	4.5	백만원, 현재가치
규제대안1 : 고전원 전기장치에 대해 튜닝승인 대상 항목으로 규정				
영향집단		비용	편익	순비용
피규제 기업 · 소상공인	직접			
	간접			
피규제 일반국민		44.94		44.94
피규제자 이외 기업 · 소상공인				
피규제자 이외 일반 국민				
정부				
총 합계		44.94		44.94
기업순비용			연간균등순비용	

나. 각 대안의 활동별 비용·편익 분석 결과

<규제대안1 : 고전원 전기장치에 대해 튜닝승인 대상 항목으로 규정>

① 피규제 일반국민 :

☐ 비용

(정량)세분류	튜닝 신청자																																	
활동제목	고전원 전기장치 튜닝승인																																	
비용항목	행정부담																																	
비용	44,946,000																																	
일시적/반복적	반복적/비균등/비정률																																	
산식	● 자동차관리법에 따른 튜닝 수요자의 고전원전기장치 튜닝 ● 산식 : 비용(66천원) * 튜닝대수(681대) = 44,946천원																																	
근거설명	● 비용항목 : 튜닝승인+튜닝검사 비용 ● 비용 : 66천원(소형기준, 온라인신청시 52천원) * 출처 : 한국교통안전공단 수수료 기준 ● 튜닝 대상 : 전기자동차 중 7년 이상인 자동차(681대 예상) - 구동축전지의 성능이 저하되는 시점인 최근 7년 이상 자동차 ● 연도별 전기자동차 등록 현황(참고) <table><tr><th>년 도</th><th>등록대수</th><th>비 고</th></tr><tr><td>2019.09.</td><td>26,194</td><td></td></tr><tr><td>2018</td><td>31,102</td><td></td></tr><tr><td>2017</td><td>14,144</td><td></td></tr><tr><td>2016</td><td>4,728</td><td></td></tr><tr><td>2015</td><td>2,851</td><td></td></tr><tr><td>2014</td><td>1,242</td><td></td></tr><tr><td>2013</td><td>540</td><td></td></tr><tr><td>2012</td><td>463</td><td></td></tr><tr><td>2011</td><td>207</td><td></td></tr><tr><td>2010</td><td>11</td><td>합계 : 81,482</td></tr></table>	년 도	등록대수	비 고	2019.09.	26,194		2018	31,102		2017	14,144		2016	4,728		2015	2,851		2014	1,242		2013	540		2012	463		2011	207		2010	11	합계 : 81,482
년 도	등록대수	비 고																																
2019.09.	26,194																																	
2018	31,102																																	
2017	14,144																																	
2016	4,728																																	
2015	2,851																																	
2014	1,242																																	
2013	540																																	
2012	463																																	
2011	207																																	
2010	11	합계 : 81,482																																